

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2424/2538

นายวิเชียร พิมพ์ทอง

โจทก์

บริษัทสยามบริการการบิน จำกัด

จำเลย

นายสันติ เนียมนิล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวมาแล้ว ในศาลชั้นต้น เป็นอุทธรณ์ต้องห้าม ไม่รับ จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานกลางพิจารณาคดีตัดสินคดีโดยมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทให้ครบทุกประการ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือเดือนของจำเลย ที่เดือนโจทก์วันที่ 11 กรกฎาคม 2538 จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 60) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 22)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า คดียังมีประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 หรือไม่ จำเลย มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลาง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า คดียังมีประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 หรือไม่ จำเลย มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลาง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ณรงค์ ตันติเตมิต-พรชัย สมรรถเวช-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ